

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8972/2553

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นซ์เซนต์เตอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3, มาตรา 18

จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อชำระค่าสินค้านำเข้าที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อจากต่างประเทศ เมื่อสินค้าถึงท่าเรือกรุงเทพ โจทก์ได้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ธนาคารในต่างประเทศไปแล้ว และรับมอบใบตราส่งสำหรับสินค้าและรายการบรรจุสินค้าไว้จากธนาคารในต่างประเทศ ดังนี้ การที่โจทก์อยู่ในฐานะผู้รับตราส่งสินค้านำเข้าก็เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์ชำระเงินค่าสินค้านำเข้าแทนจำเลยที่ 1 ไปก่อน สินค้านำเข้านำเข้าตามใบตราส่งจึงเป็นการประกันหนี้ตามคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตของจำเลยที่ 1 เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้และไม่มาติดต่อขอรับเอกสารเพื่อไปขอออกสินค้า และต่อมาโจทก์นำสินค้านำเข้านำเข้าออกขายเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ต้องนำเงินที่ได้จากการขายสินค้านำเข้าไปชำระหนี้ตามคำขอเลตเตอร์ออฟเครดิตอันเป็นมูลเหตุให้มีการส่งมอบสินค้านำเข้าทางเรือเดินทะเลนั้น ไม่มีสิทธิที่จะนำเงินที่ได้จากการขายสินค้านำเข้าไปหักกับหนี้รายอื่นหรือหักกับหนี้ของจำเลยที่ 2 ที่มีต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันชำระ
เงินจำนวน 5,160,331.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน
2,925,085.36 บาท นับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2546 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งเจ็ดจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งเจ็ดไม่ชำระขอให้ยึดทรัพย์จำนองคือที่ดินโฉนดเลข
ที่ 6944, 6945 และ 6946 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ของ
จำเลยที่ 7 และทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ
หนี้แก่โจทก์

จำเลยทั้งเจ็ดขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์นำ
เงินที่ขายรถยนต์ VOLK CARAVELLE คันหมายเลขตัวถัง
WV2ZZZ70ZVH073650 จำนวน 1,400,000 บาท และรถยนต์ VOLK
CARAVELLE คันหมายเลขตัวถัง WV2ZZZ70ZVH074238 จำนวน 1,400,000
บาท ไปหักกับหนี้ของจำเลยที่ 2 ที่มีต่อโจทก์ และหนี้ตามคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตของจำเลยที่ 1 ฉบับอื่น ได้หรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์อยู่ในฐานะผู้รับตราส่ง
สินค้านำรถยนต์ VOLK CARAVELLE ทั้งสองคันตามใบตราส่งก็เพื่อเป็นหลักประกัน
การชำระหนี้ตามคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์ชำระเงิน
ค่าสินค้านำรถยนต์ VOLK CARAVELLE คันหมายเลขตัวถัง
WV2ZZZ70ZVH073650 และ คันหมายเลข WV2ZZZ70ZVH074238 ที่จำเลยที่
1 สั่งซื้อแทนจำเลยที่ 1 ไปก่อน สินค้านำรถยนต์ทั้งสองคันตามใบตราส่งดังกล่าวจึง

เป็นการประกันหนี้ตามคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะนำเงินที่ได้จากการขายรถยนต์ทั้งสองคันไปหักกับหนี้รายอื่น แต่ต้องนำเงินที่ได้จากการขายรถยนต์ทั้งสองคันไปชำระหนี้ตามคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตอันเป็นมูลเหตุให้มีการส่งรถยนต์แต่ละคันมาทางเรือเดินทะเลนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธินำเงินที่ได้จากการขายรถยนต์ดังกล่าวไปหักจากหนี้ของจำเลยที่ 2 ที่มีต่อโจทก์และหนี้ตามคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตของจำเลยที่ 1 ฉบับอื่นได้นั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

พิพากษากลับว่า ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระหนี้ตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเลขที่ 96/0994 จำนวน 25,200 ปอนด์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 มกราคม 2540 เป็นต้นมาจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้นำเงินจำนวน 1,141,106.18 บาท ไปหักชำระหนี้ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2541 โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยราคาขายตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 หากไม่มีประกาศในวันดังกล่าว ก็ให้ใช้ประกาศฉบับก่อนหน้านั้น ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระหนี้ตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เลขที่ 97/0044 จำนวน 25,200 ปอนด์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 มกราคม 2540 เป็นต้นมา จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้นำเงินจำนวน 1,144,566.54 บาท ไปหักชำระหนี้ที่คำนวณได้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2541 โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยราคาขายตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 หากไม่มีประกาศในวันดังกล่าวก็ให้ใช้ประกาศฉบับก่อนหน้านั้น หากจำเลยทั้งเจ็ดไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนอง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 6944, เลขที่ 6945 และเลขที่ 6946 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์อื่น ๆ ของจำเลยทั้งเจ็ดออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันใช้ค่าฤชา

ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจทก์
ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-พลรัตน์ ประทุมทาน-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางจรูญลักษณ์ อินทจาร
รัตนราช

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ183/2548</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>